

1500427-98.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500427-98.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500427-98.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2044989/2022 -

DEL.POL.ARUJA, 23060883 - DEL.POL.ARUJA, 2044989 - DEL.POL.ARUJA, 2044989 - 01º

D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

DANILO SILVA GOMES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

DANILO SILVA GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §1º, c.c. art. 157, §2º, inciso II, c.c. art. 157, §2º-A, inciso I, cc artigo 61, II, j, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, na madrugada do dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 02:40 horas, na Rua Nossa Senhora Mãe dos Homens, nº 938, Centro, agindo em concurso de agentes e com unidade de designios com indivíduos ainda não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, 05 computadores da marca Apple, 02 computadores da marca Samsung, 20 aparelhos celulares de marcas diversas, 01 relógio de pulso da marca Apple, 01 máquina fotográfica digital da marca Cannon, 01 notebook da marca Dell, que estavam na loja "Ideupane", de propriedade de Ricardo Oliveira dos Santos.

Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado e indivíduos ainda não identificados, arrombaram o portão de aço do estabelecimento "Ideupane", adentraram no local e subtraíram os itens acima descritos.

Os guardas municipais, no dia dos fatos, receberam denúncia acerca do ocorrido e se deslocaram até o local. Ao chegarem avistaram três motocicletas no lado oposto na loja e avistaram os seis roubadores, sendo cinco do sexo masculino e um do sexo feminino. Antes mesmo de descerem da viatura, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo, momento em que houve troca de tiros.

Mesmo tendo os guardas municipais revidado a injusta agressão, os agentes lograram êxito em fugir do local, sem que os veículos e indivíduos fossem identificados, apesar das diligências efetuadas nas imediações.

Retornado ao local, os guardas municipais perceberam que a porta de aço do estabelecimento comercial estava danificada e na calçada, em um recuo do lado oposto da loja, foram encontrados uma câmera de filmagem, um notebook e um capacete.

Posteriormente, os guardas civis foram cientificados quanto à entrada de um indivíduo com um ferimento no pé, decorrente de projétil de arma de fogo, no hospital de Arujá. Chegando ao nosocômio, procederam ao reconhecimento do denunciado como um dos indivíduos que participaram do roubo, estando na grupa de uma das motos, com a viseira aberta, trajando jaqueta preta e calça jeans.

Na ficha de atendimento do hospital, no resumo clínico, consta que o denunciado relatou ferimento em decorrência de "tentativa de assalto com arma de fogo", "tentativa de sair correndo tomou um tiro no pé" (fls. 54).

Após ser identificado, o proprietário da loja reconheceu os itens encontrados nas imediações do local dos fatos e informou a lista de outros itens que foram subtraídos.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 02 de março de 2021 (fls. 113).

O réu foi citado às fls. 162 e apresentou defesa prévia às fls. 163.

Em audiência, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, bem como interrogado o acusado, seguindo-se os debates, conforme consignado em termo.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência parcial da ação e condenação do acusado, com o afastamento da agravante.

A Defesa postulou pela desclassificação para o crime de furto, reconhecimento da confissão e da forma tentada, regime diverso do fechado, PRD e recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ao final da instrução probatória, conclui-se que a pretensão punitiva merece parcial procedência.

A materialidade delitiva do crime de roubo restou comprovada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência (fls. 56/59) e, ainda, pelas provas colhidas durante a instrução processual.

A autoria, de igual modo, foi demonstrada nos autos, em relação a tal delito. Nesse sentido, as provas produzidas em audiência.

Em Juízo, a vítima afirmou que, por volta das 06:00 recebeu um telefonema de um policial, que comunicou que o local havia sido invadido; alguns aparelhos haviam sido subtraídos; foi até a delegacia de Arujá onde um dos assaltantes teria sido detido; retornou ao local; viu as imagens dos estabelecimentos próximos; o prejuízo foi em torno de R\$ 45.000,00; por ser uma loja de assistência técnica, não possui seguro; pelas imagens dá para ver que houve troca de tiros; não conseguiu reconhecer ninguém.

As testemunhas Marcio Neves de Lima e Rodrigo Soares Marques, guardas civis metropolitanos, narraram que foram acionados em virtude de um arrombamento; chegando ao local, havia três motos ocupadas por duas pessoas cada; uma delas disparou em direção; houve troca de tiros; os assaltantes fugiram; dois deles estavam com a viseira levantada; os assaltantes deixaram no local um notebook, uma câmera e um capacete; posteriormente, a polícia militar disse que havia uma pessoa

no Cocaia com ferimento de arma de fogo no pé; foram à delegacia de Arujá, onde reconheceram o réu; ele teria saído por último; reconheceram o réu (placa 1) em audiência.

Ao ser interrogado em Juízo, o réu confessou parcialmente; estava num "rolê" com um pessoal; conhecia de vista um deles, que perguntou se ele queria participar de um furto a uma loja de informática; ele e mais cinco pessoas entraram na loja mediante arrombamento e subtraíram celulares e notebooks; quando estavam saindo, os guardas chegaram atirando; foi atingido no pé e, por isso, foi levado ao hospital e posteriormente reconhecido; nenhum deles estava armado.

Diante desse quadro probatório, a pretensão punitiva procede.

A vítima relatou os fatos com clareza e de maneira detalhada; relatou com segurança a troca de tiros conforme imagens das câmeras de segurança.

Como cediço, a palavra dos ofendidos, em crimes de roubo, é de significativa relevância, somente devendo ser afastada quando houver elementos para tanto.

Ademais, a narrativa do ofendido foi ratificada por outras provas, destacando-se o relato dos guardas civis metropolitanos, que confirmaram terem comparecido ao local após serem acionados e reconhecido o réu, além da confissão parcial do acusado.

Nota-se que inexistem nos autos quaisquer fatores que apontem para a existência de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação do réu, por tais pessoas.

Inviável, evidentemente, afastar a força de suas declarações apenas pela qualidade de vítima ou de agente policial.

No mais, já é cediço que a força dos depoimentos de agentes públicos não deve ser retirada apenas em função de sua profissão. Os policiais, como quaisquer testemunhas, depõem mediante compromisso, devendo ser levadas em consideração suas afirmações. Acerca do tema, cite-se:

"(...) Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos." (STJ, HC 262582 / RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, data do julgamento: 10/03/2016.)

Conforme, ainda, extraído dos autos, as declarações dos agentes convergem, inexistindo motivo para afastá-las.

Os agentes confirmaram, em Juízo, que foram acionados e se dirigiram ao local, oportunidade em que visualizaram os assaltantes. No mais, referendaram o reconhecimento do acusado e o disparo de arma pelos indivíduos.

Ainda, o acusado confirmou a participação na subtração dos bens, refutando apenas o emprego de arma de fogo.

Assim, o conjunto probatório é firme e coeso, conduzindo à conclusão da autoria do crime de roubo em questão pelo acusado.

Ainda, é certo que, além das narrativas dos agentes, coesas e firmes, acerca da forma de identificação do acusado, ele próprio confessou o crime em Juízo, trazendo interrogatório rico de detalhes, que corrobora os demais elementos probatórios.

Veja-se que, neste caso, o interrogatório não está isolado nos autos, sendo, na realidade, harmônico com os demais elementos provenientes do inquérito policial e da prova oral colhida em Juízo.

Nesse contexto, a autoria encontra-se bem delineada nos autos.

Não há que se falar em forma tentada, vez que o crime se consumou com a subtração de diversos bens que estavam na loja vítima, conforme descrito na inicial e confirmada em Juízo.

Quanto às majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, não restam dúvidas, pois as declarações da vítima e das testemunhas são firmes e seguras nesse sentido, reconhecendo o réu e afirmando a troca de tiros entre os envolvidos. Fica, portanto, prejudicada a tese de desclassificação para furto, dada a comprovada subsunção ao tipo penal do roubo.

Anoto que o fato de a arma não ter sido apreendida não impede o reconhecimento da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que nada há nos autos que coloque em dúvida o poder lesivo do instrumento utilizado no roubo. Nesse sentido confira-se:

"Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos EREsp-961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e submissão a perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas..." (HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011)."

Contudo, não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que os acusados praticaram o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19. Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência.

Passo à dosimetria.

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, temos que o réu cometeu o crime nas condições normais previstas no tipo penal. Por outro lado, dada a constatação de duas majorantes ao crime cometido, exaspero a pena base utilizando a majorante do concurso de agentes, utilizando-a como circunstância judicial. Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1154652/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).

Assim sendo, fixo a pena base em 1/5 acima do mínimo legal, totalizando 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, ainda que parcial, razão pela qual a pena imposta retorna ao mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Finalmente, na terceira fase, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo. Diante disso, elevo a pena em 2/3, totalizando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias multa.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo (1/30 do salário mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal), considerando a ausência de elementos que indiquem que os acusados possam arcar com quantia superior.

Inviável a substituição da pena, por não estarem preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal. Ainda, pelo patamar da pena aplicada, inviável sua suspensão condicional.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista o patamar das penas e as circunstâncias valoradas na dosimetria, às quais me reporto.

Quanto ao disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observo que a colocação do réu em regime mais benéfico depende da verificação de dados que não estão ao alcance deste Juízo, sendo certo que a progressão exige que seja avaliado o critério subjetivo (art. 112 da LEP); ademais, cabe ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de outras condenações penais, nos termos dos arts. 66, III, a, e 111, da Lei nº 7.210/1984.

Deixo de proceder à fixação de valor mínimo para reparação de prejuízos, tendo em vista que não houve pedido na denúncia.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva para condenar DANILO

SILVA GOMES, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, §1º, c.c. art. 157, §2º, inciso II, c.c. art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 23 (vinte e três) dias multa, no piso legal.

Considerando que o réu respondeu preso ao processo e tendo em vista a condenação, a prisão preventiva decretada deve de ser mantida, notadamente para, doravante, garantir-se a aplicação da lei penal. Expeça-se o necessário.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Intime-se o ofendido, nos termos do disposto no artigo 201, § 2º, do CPP.

Transitada em julgado esta sentença, expeça-se o necessário para seu cumprimento, incluindo as seguintes providências: a) Expeça-se guia de recolhimento definitiva; b) Notifique-se para pagamento da multa (art. 50 do Código Penal); c) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Guarulhos, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA